

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3499/2530

บริษัทสินพัฒนา จำกัด ฯ กับพวก
นายแม็ก บุตรดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 867, มาตรา 877, มาตรา 887

สัญญากรมธรรม์ประกันภัยระบุจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบในส่วนที่เป็นค่าเสียหายต่อชีวิตร่างกายไว้ในข้อ 2.1 บรรทัดแรกว่า 100,000 บาท ต่อหนึ่งคน และบรรทัดถัดลงมาว่า 100,000 บาท ต่อหนึ่งครั้ง ดังนี้ หากเกิดอุบัติเหตุที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกหลายคนในครั้งเดียวกันแล้วมิได้หมายความว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อทุกคนในวงเงินคนละไม่เกิน 100,000 บาท แต่หมายความว่า ทุกคนมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยแบ่งเฉลี่ยกันตามส่วนของความเสียหายที่ได้รับ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ ชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่ ๓ ซึ่งมีโจทก์ที่ ๒ เป็นผู้ขับขี่และมีนางณอมนึ่งซ้อนท้าย เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์เสียหาย โจทก์ที่ ๒ ได้รับความเจ็บ และนางณอมถึงแก่ความตาย ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ขับรถ จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายจ้างของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์บรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุ ร่วมกันรับ

ผิดในค่าเสียหายของรถจักรยานยนต์และค่าสินไหมทดแทนต่อชีวิตร่างกายแก่โจทก์
จำนวนรวม ๓๔๗,๖๐๕ บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทของโจทก์
ที่ ๒ ฝ่ายเดียว จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายไม่มากเท่าฟ้องทั้งจำเลยที่ ๓
รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไว้โดยจำกัดความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินกับ
ความเสียหายเกี่ยวกับชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกไว้แต่ละครั้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ ๑ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
โจทก์ที่ ๒ รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้โจทก์ที่ ๓ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท โดยให้จำเลยที่
๓ รับผิดชอบในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับค่าฤชาธรรมเนียม ค่าขนอนนอก
นั้นให้ยก

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว จำเลยที่ ๒ ไม่ฎีกา คดี
เฉพาะจำเลยที่ ๒ จึงเป็นอันยุติ จำเลยที่ ๓ คงฎีกาเฉพาะวงเงินที่จะต้องรับผิดชอบ ข้อ
เท็จจริงฟังยุติว่า เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๓ จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้างของ
จำเลยที่ ๒ ได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ คันหมายเลขทะเบียน ส.บ.๑๓๗๘๘ ของ

จำเลยที่ ๒ ไปในทางการที่จ้าง ไปตามถนนสายพระพุทธรบาทมุ่งสู่อำเภอบ้านหมอ เมื่อมาถึงทางแยกเข้าอำเภอบ้านหมอ ตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีได้ชนรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน อ.ย.๐๕๗๙๖ ของโจทก์ที่ ๓ ซึ่งมีโจทก์ที่ ๒ เป็นผู้ขับขี่และนางถนอม ประดับทอง ภรรยาของโจทก์ที่ ๒ นั่งซ้อนท้าย เป็นเหตุให้นางถนอม ประดับทอง ถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ ๒ แขนขวาขาด และขาซ้ายหัก รถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่ ๓ เสียหาย จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดโดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ที่ ๒ เป็นเงินรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้โจทก์ที่ ๓ รวมเป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท ในขณะที่เกิดเหตุบริษัทประกันภัยจำเลยที่ ๓ ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุจากจำเลยที่ ๒ เพื่อความรับผิดชอบในอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ต่อบุคคลภายนอก ปัญหาจึงมีว่า จำเลยที่ ๓ จะต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในฐานะเป็นบริษัทรับประกันภัยจำเลยที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเพียงใด

พิเคราะห์สัญญากรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข ล.๑ รายการ ๔ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ตามสัญญาข้อ ๒.๑ บรรทัดแรก ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคนบรรทัดถัดลงมา ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งครั้ง เห็นว่า แม้ในสัญญาจะระบุจำกัดความรับผิดของจำเลยที่ ๓ ในกรณีที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการมรณะของบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหลายคนแล้ว จำเลยที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายแก่ทุกคนในวงเงินคนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพราะตามสัญญา ข้อ ๒.๑ ในบรรทัดถัดลงมาได้จำกัดความรับผิดไว้ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งครั้งแล้ว ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหลายคนด้วยกัน ทุกคนมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยจำเลยที่ ๓ ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเฉลี่ยกันตามส่วนของความเสียหายที่ได้รับ ที่ศาลล่างวินิจฉัยให้จำเลยที่ ๓ รับผิดชอบตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยโดยให้ร่วมใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ

บาดเจ็บของโจทก์ที่ ๒ และการเสียหายของโจทก์ที่ ๓ กับการตายของภรรยาโจทก์ที่ ๒ รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย โดยในส่วนที่เป็นค่าเสียหายต่อชีวิตร่างกายตามสัญญาข้อ ๒.๑ นั้น โจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส่วนนี้รวมแล้วไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนที่เป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินตามสัญญาข้อ ๒.๓ นั้นข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองแล้วว่า รถจักรยานยนต์เสียหายเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓ ชอบที่จะได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้อีก ๑๕,๐๐๐ บาท รวมจำเลยที่ ๓ ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นฎีกาจำเลยที่ ๓ ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๓ รับผิดชอบเป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาทพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ ๒ ที่ ๓ ค่าขึ้นศาลทั้งสามศาลให้จำเลยที่ ๓ ชำระแทนโจทก์ที่ ๒ ที่ ๓ ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ชนะคดี สำหรับค่าทนายความสามศาลให้ใช้แทนรวม ๓,๐๐๐ บาทนอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายไพโรจน์ คำอ่อน

ศาลอุทธรณ์ - นายเทพฤทธิ์ ศิลปานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ